

1502080-91.2021.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 3ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 14/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2223770/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 19679594 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

2697/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2223770 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

3ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502080-91.2021.8.26.0270 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502080-91.2021.8.26.0270

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2223770/2021 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 19679594 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO,

2697/21/400 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2223770 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA, 2697/21/400

- DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO HENRIQUE SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CRISTIANO HENRIQUE SILVA imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Consta na denúncia que no dia 17 de agosto de 2021, por volta das 12h15min, na Rua Vicente Ferreira Barros, n.º 186, Vila Dom Bosco, neste município e comarca de Itapeva, o réu trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 206 (duzentas e seis) porções petrificadas de cocaína (crack), com

peso aproximado de 19,35 gramas (dezenove gramas e trinta e cinco centigramas), 35 (trinta e cinco) eppendorfs contendo cocaína, com peso aproximado de 6,02 gramas (seis gramas e dois centigramas) e 24 (vinte e quatro) porções de maconha (Cannabis Sativa L.), com peso aproximado de 24,46 gramas (vinte e quatro gramas e quarenta e seis centigramas).

O réu foi notificado (fls. 128) e apresentou defesa prévia por meio de advogado dativo (fls. 131).

A denúncia foi recebida em 13 de setembro de 2021 (fls. 122/123) e o réu foi citado (fls. 149).

Foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi produzida prova oral.

O ministério público e a defesa apresentaram alegações finais em audiência, realizada virtualmente pela ferramenta Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CG nº 284/2020 (fls. 161/162).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A autoria e materialidade ficaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo pericial (fls. 99/109) bem como pela prova oral coligida aos autos.

A testemunha Joice Marques de Oliveira dos Santos, policial militar, contou que ao adentrar na rua visualizou o réu na entrada de uma residência que já era conhecida por ser utilizada para depósito de entorpecentes. Ao abordar o indivíduo e realizar a busca pessoal, foi encontrado com ele 9 eppendorfs de cocaína 6 de maconha e R\$ 195,00 em espécie. Ao adentrar na residência foi localizada uma grande quantidade de drogas produzidas e embaladas da mesma maneira das que estavam com o indivíduo. Ao ser questionada disse que não conhecia o réu pessoalmente, acrescenta que é de seu conhecimento a existência de uma escola estadual nas redondezas. Acrescentou que havia uma escola Estadual nas redondezas do local.

A testemunha Maycon Aurélio da Silva Machado, policial militar, corroborou com o depoimento de sua parceira. Ao ser questionado afirmou que já conhecia o acusado de outras abordagens.

Em seu interrogatório o réu disse que entrou na residência para comprar entorpecentes para seu uso. Alegou que estava sob influência de drogas e bebidas mas que nunca traficou. Ao ser questionado contou que havia outro indivíduo na casa que saiu correndo pelos fundos quando notou a presença dos policiais. Acrescentou que nada havia em sua posse, além de R\$ 15,00 em espécie.

Do conjunto probatório, entendo que ficou evidenciada a prática do delito por parte do réu.

A configuração do delito de tráfico impõe a demonstração de que a droga apreendida era destinada ao comércio espúrio. Para tanto, imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no artigo 52, I, da Lei 11.343/06, o qual enumera as seguintes circunstâncias a serem observadas: (i) natureza e quantidade da droga apreendida; (ii) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; (iii) circunstâncias da prisão e (iv) conduta e antecedentes do agente.

Embora o réu negue a acusação, a quantidade da droga apreendida em seu poder e a forma em que estavam acondicionadas - prontas para a venda - revelam o porte para o comércio, além de ter em seu domínio uma quantia em dinheiro com notas trocadas, e quando questionado, não soube indicar a origem. As circunstâncias da prisão, do mesmo modo, evidenciam a prática do crime.

A negativa do réu não deve prosperar, tendo em vista que os policiais militares prestaram em juízo depoimentos claros e precisos, no sentido de que estavam em patrulhamento quando abordaram o indivíduo e ao realizarem a busca pessoal, encontraram com ele 9 eppendorfs de cocaína 6 de maconha e R\$ 195,00 em espécie. Ao adentrarem na residência localizaram uma grande quantidade de drogas produzidas e embaladas da mesma maneira das que estavam com o indivíduo.

Além disso, disseram que no momento da prisão não havia ninguém na casa, ou seja, o réu estava sozinho em um local conhecido como ponto de tráfico em que haviam drogas

fracionadas e embaladas, prontas para a comercialização.

Vale lembrar que os entorpecentes estavam em um local de fácil visualização e acesso, demonstrando o objetivo da traficância.

Aliás, nada há nos autos a desabonar a conduta dos policiais. São eles agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem depoimento, estando sujeitos, como qualquer testemunha nessas condições, ao crime de falso testemunho. Seria contrassenso o Estado credenciar funcionários para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e, ao mesmo tempo, negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedem a relato de sua atuação de ofício. Assim sendo, tais depoimentos têm importante valor probante e não podem ser desmerecidos simplesmente por terem sido emitidos pelos agentes, pois "A palavra dos policiais, que, como funcionários públicos, têm a seu favor a presunção de que agem corretamente no exercício de suas funções, deve prevalecer sobre a negativa do réu, pelo compromisso que têm de dizer a verdade, máxime quando seus depoimentos se apresentarem coerentes e harmônicos e não existir a menor razão para incriminarem o réu" (TJMG 3 Proc. 1.0024.02.878154-0/001 3 Relator Des. Kelsen Carneiro 3 Julgado em 4.10.2005).

O próprio Colendo Supremo Tribunal Federal deixou assentado que "O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar, tal como ocorre com as demais testemunhas, que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC nº 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). Logo, ausentes elementos para demonstrar a inidoneidade dos agentes ou qualquer razão para lhes incriminar falsamente, seus depoimentos merecem prevalecer sobre a negativa do acusado.

Ademais, não há como acolher a narrativa do acusado de que as drogas não o pertenciam, tendo em vista que as trazia consigo juntamente com quantia de dinheiro em notas trocadas. Aliás, a alegação de que seria apenas usuário não se mantém, uma vez que se trata de grande quantidade de entorpecentes, tornando assim desnecessário a sua ida para o ponto de drogas novamente, porém assim ele fez, comprovando sua participação na traficância. Quando questionado, não soube apontar quem seria o suposto dono.

Por fim, ficou comprovada a majorante do exercício da traficância próximo a uma instituição de ensino.

Além disto, não há o que se falar em aplicação do princípio "in dubio pro reo", sendo inviável a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando ausente a prova, a carga da defesa, da exclusividade do consumo próprio.

No mais, tem-se que a jurisprudência é pacífica acerca da desnecessidade que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida para a configuração da traficância. Assim "(...) a classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

Assim, diante do conjunto probatório, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu.

DOSIMETRIA

Na primeira fase da dosimetria, com base nos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, quais sejam, a natureza e quantidade das drogas.

Adoto o entendimento de que aqueles que traficam cocaína, pasta-base e crack devem ser apenados de forma mais gravosa do que aqueles que traficam apenas maconha, tendo em vista que a possibilidade da dissipação desta quantidade de droga coloca em risco de forma mais acentuada a saúde pública.

Além disso, com relação aos maus antecedentes, o acusado possui duas condenações definitivas nos autos de n.º 0018685-39.2017 e 0014982-42.2010.

Sendo assim, exaspero a pena base em 2/5 e fixo-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, ausente atenuante e presente a agravante da reincidência, tendo em vista que o réu possui uma condenação criminal transitada em julgado no processo de nº 0016587-54.2017.8.26.00500 fls. (151), razão pela qual, agravo a pena em 1/6 e fixo-a em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, visto que o local de tráfico se encontrava nas imediações de entidade esportiva – quadra (fls. 96/97). Aumento, assim, a pena em 1/6 e fixo-a em 9 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Afasto o benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, eis que o réu é reincidente e portador de maus antecedentes.

CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial será o FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade, vez que a pena aplicada e as circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam ser o único regime suficiente ao alcance das finalidades da reprimenda estatal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito ou concessão de sursis penal, em razão do quantum da reprimenda.

Fixo o dia-multa no mínimo legal, tendo em vista a ausência de prova nos autos capaz de demonstrar a real capacidade econômica do réu.

DISPOSITIVO

Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o réu CRISTIANO HENRIQUE SILVA a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, bem como o pagamento de 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa, no patamar mínimo, em virtude da prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06.

O réu não tem o direito de recorrer em liberdade, vez que seu histórico criminal revela ser pessoa voltada a práticas delitivas, fazendo do crime seu meio de vida. Assim, sua segregação cautelar é necessária ao resguardo da ordem pública.

Custas pelo acusado, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa; e (v) cumpra-se o artigo 72 da Lei nº. 11.343/06.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado pelo convênio OAB/DPE, observando-se os critérios estabelecidos em referido convênio.

P.I.C.

Itapeva, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA